

1. 업무 개요

환경시설본부 ☆☆☆☆☆처 ●●●●●부(이하 “●●●●●부”라 함)는 수생태계 건강성 증진과 수질 개선 등의 ○○○○○○○사업을 위해 유역(지방)환경청 등의 요청에 따라 ▽▽▽복원계획 및 설계검토, 정산 내역 검토 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제13조(계약의 체결)제1항에 따르면, “행정기관은 민간수탁기관이 선정되면 민간수탁기관과 위탁에 관한 계약을 체결하여야 한다.”라고 되어 있고, 제2항에 따르면, “행정기관은 민간수탁기관과 위탁에 관한 계약을 체결할 때에는 계약 내용에 민간위탁의 목적, 위탁 수수료 또는 비용, 위탁기간, 민간수탁기관의 의무, 계약 위반 시의 책임과 그 밖에 필요한 사항을 포함하여야 한다.”라고 되어 있다.

그리고, 「한국환경공단 정관」 제30조(사업계획 및 예산안) 제1항에 따르면, “공단은 다음 연도의 사업계획과 예산안을 작성하여 당해 회계연도 개시 전까지 기후에너지환경부장관에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.”라고 정하고 있다.

또한, 「물환경보전법」 제29조의7제5항에 따르면, “기후에너지환경부장관은 제1항 및 제3항에 따른 복원계획안 또는 법 제27조의2제5항에 시행계획을 검토하기 위하여 필요한 경우에는 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단에 기술

적 사항을 검토하게 할 수 있다.“라고 정하고 있으며, 「△△△△ 복원사업 업무 추진지침」(이하 “지침”이라 함)의 해당 조항에서 [표 1]과 같이 각 유역(지방)환경청이 공단에 사업계획 검토, 설계 검토 및 정산내용 검토를 의뢰하는 내용이 포함되어 있다.

[표 1] △△△△ 복원사업 업무 추진지침의 공단 업무 관련 내용

△△△△ 복원사업 업무 추진지침 중 공단 업무 관련 내용
< 생 략 >

따라서, ●●●●●부는 △△△△ 복원사업 기술검토 등 업무 수행 시 관련 해당 부처로부터의 사업예산이 확보되도록 하고, 공단 사업계획 및 예산안의 승인에 따라서 해당 업무를 수행하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●● 기술 검토 업무는 '00년까지 ▽▽▽정책지원업무(출연사업)에 사업 계획과 예산이 반영되었으나, '00년 이후 '00년 감사일 현재까지 기후에너지환경 부나 각 유역(지방)환경청 등 관련 부서와 위탁계약체결 및 예산 반영이 되지 않아, 공단 사업계획과 예산에 포함되지 않았다.

또한, 각 유역(지방)환경청 등은 공단에 기술검토 요청 문서를 송부하여 공단은 공단 자체사업 예산인 ◀◀◀◀◀설치지원 사업예산(0000)으로 ●●●●● 관련 사업계획 검토, 설계 검토 및 사후검토 등의 업무('00년 감사일 기준 출장 약 00회)를 수행하고 있다.

[표 2] ●●●●●부 △△△△ 복원사업 검토 업무 수행 사항

구분	검토 내역				실태점검
	검토 합계	▽▽▽복원계획	설계	정산 내역 등 기타 검토	사후관리 실태점검
< 생 략 >					

●●●●●부는 지속적으로 기후에너지환경부의 관련 부서에 예산 반영 등을 요청하고 있으나, 세부 위탁에 대한 상세 내용에 대한 위탁계약체결과 예산 확보가 되지 않은 상황에서 해당 업무를 수행하고 있으므로, 기후에너지환경부와의 위탁계약체결 및 예산의 반영이 될 수 있도록 조치가 필요하다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

환경시설이사(☆☆☆☆☆처장)는 ○○○○○○사업 기술검토 업무를 위·수탁 계약 체결, 사업계획 및 예산반영을 통해서 수행할 수 있도록 기후에너지환경부와 협의하시기 바랍니다. 【통보】